黃市長偉哲：

是，你說得很對，他會叫人頭來就表示人頭一定是沒有財產的，這樣要怎麼扣押財產，所以我們積極想辦法與他們鬥法，所以不能道高一尺，魔高一丈，而是道高一丈，魔高一尺，所以我們也積極去處理才會有 30 座已經提出清運辦法，過去是沒有這 30 座的。

盧議員崑福：

162 座才只有 30 座提出清運辦法，清運辦法可能提出 4、5 年後還能再提出第二次、第三次清運辦法，一次可以報 3、4 年，提出三次就 10 年，這樣你們有辦法嗎？

黃市長偉哲：

如果政府幫他清就變成圖利個人，政府不能幫他清。

盧議員崑福：

本來就不能幫他清，要怎麼幫他清。

黃市長偉哲：

因為現在有議會其他同事要求政府幫忙清。

盧議員崑福：

要怎麼幫他清，本來就要他自己清。

黃市長偉哲：

你說的我很認同，因為有議員要求政府幫忙清掉。

盧議員崑福：

哪位議員請他出來？怎麼可以叫政府清理。

黃市長偉哲：

他來棄置卻叫政府清理，這樣沒有道理。

盧議員崑福：

重點是你們要想辦法，只要抓到他們來偷埋垃圾就想辦法讓他們一輩子無法翻身，你們自己去想想看。

黃市長偉哲：

是，我認同，我們想辦法。

盧議員崑福：

一輩子無法翻身，不然你看臺南市怎麼有辦法埋那麼多爐碴和垃圾，還不是想說被你們抓到也沒關係，再怎麼會罰也是這樣，結果造成臺南市好山好水卻到處都是垃圾。你們清除的方法，土壤汙染評估調查及檢測作業管理辦法第 4 條的網格法，我請教一下，市長你聽好，光電站你有沒有用網格法來鑽探嗎？

環境保護局許局長仁澤：

原則上是沒有，議員我向你報告……

盧議員崑福：

市長，你注意聽，原則上沒有，這就犯了瀆職。

環境保護局許局長仁澤：

議員我向你報告，那是土壤評估裡對汙染的檢測會用網格法，它是科學的方法，光電站則是若我有懷疑任何一個地方我都可以開挖，不一定要照網格法。

盧議員崑福：

你不要在那裡亂吹牛，我若聽你解釋等一下又要誤會你了，我跟你說，現在所有民眾都知道光電站中間是埋垃圾的，是埋爐碴的。現在光電站與你們都一樣，什麼心態你知道嗎？這些我們不可以去挖，因為機具若開進去而影響到光電站但又沒挖到東西，我們就得賠償，是不是這些官員及光電站的老闆都是一樣的想法？你是不是想說若我們的機具去挖光電站中間地域時把設備弄壞，又挖不到垃圾或爐碴時要賠償，你是不是這樣想？

環境保護局許局長仁澤：

沒有這樣想。

盧議員崑福：

沒這麼想為什麼都在光電站旁邊挖掘，都沒有挖中間地域？

環境保護局許局長仁澤：

議員，我向你說明好嗎？市長有指示，現在 670 座……

盧議員崑福：

市長指示，說你指示的。

環境保護局許局長仁澤：

現在有 670 座在清查，只要他的興辦事業計畫沒有說要埋，但事後發現有埋，我現在都有在挖，最近還有三座，我會繼續挖，所以我正在清查這件事。

盧議員崑福：

你說什麼？你再重說一次，興辦事業計畫怎麼樣？

環境保護局許局長仁澤：

興辦事業計畫中若沒有說要填土，但我們事後去看，他若有填土我們就會挖掘。

盧議員崑福：

這是現在？

環境保護局許局長仁澤：

對。

盧議員崑福：

之前的那些呢？臺南市幾千座光電站。

環境保護局許局長仁澤：

所以現在就是在清查，我現在有在清查。

盧議員崑福：

你在這裡說，只要懷疑某座有埋垃圾或爐碴你就要用網格法去清查嗎？

環境保護局許局長仁澤：

議員，網格法是用來驗證土壤汙染的，現在要查廢棄物只要有懷疑的點就可以挖，不用依照網格法。

盧議員崑福：

我跟你說，網格法是全面的你知道嗎？不是一個點、一個點。

環境保護局許局長仁澤：

我了解，因為那也要判斷可能埋在哪裡。

盧議員崑福：

依法令網格法是全面調查，不是我們說那個地方不好靠近，網格法是全部都可以，只要你拿這個法令出來每個地方都可以查，你不用怕弄壞光電站發電的器具，你知道嗎？

環境保護局許局長仁澤：

當然作業是不要去影響到，但我若懷疑我就會挖，絕對挖到底，你放心。

盧議員崑福：

挖到底，你是挖哪一座可以讓我們知道嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我到時再把紀錄，是不是……

盧議員崑福：

你現在挖哪一座？我現在就要聽你說挖哪一座？最起碼你要開始，你跟我說今天開始要挖，還信誓旦旦的，你挖哪一座可以說給我聽聽看嗎？

黃市長偉哲：

他現在是說不管有沒有汙染，只要有埋垃圾或廢棄物就不行。

盧議員崑福：

我們之前提供他們可能有問題的名單，都是挖旁邊而已，今天我若要埋會埋在旁邊嗎？我當然會埋在光電站的中間，三歲小孩子都知道，結果你們不敢去挖中間，怎麼挖都挖旁邊，而且要挖的人還說若沒有挖到東西又不小心破壞站內設備得要賠償。

黃市長偉哲：

若沒有挖到東西……

盧議員崑福：

沒有挖到垃圾或爐碴。

黃市長偉哲：

就代表他是清白的。

盧議員崑福：

我的意思是調查時可以依網格法的法令去做，只要有懷疑就可以每個地方都去挖，包括破壞設備也沒關係，這在土壤汙染評估調查及檢測作業中規劃，因為垃圾及爐碴都會影響土壤，用這條法令不用賠償，你聽得懂嗎？是在煩惱什麼？找問題嚇自己嗎？你現在信誓旦旦說你們有在處理，只要有人密報有嫌疑你們就會挖，那你挖哪一座？

環境保護局許局長仁澤：

我現在差不多挖十幾座。

盧議員崑福：

十幾座都挖光電站中間嗎？

環境保護局許局長仁澤：

懷疑的地方我都有挖，坦白說議員上次也有檢舉請我們去挖，那裡沒有發現但我後來又再去查，我覺得……

盧議員崑福：

我光聽你說就覺得不適合，你帶我們去，我叫你們下去挖時是挖旁邊，光電站在這裡你卻挖旁邊，你說我們離開後你又去挖光電站裡面？你是不是說反了，你應該在我們

在那邊時挖光電站裡面才對吧！趁我們不在的時候才去挖光電站中間，你越說越顛倒了。我現在硬要說，我就要問你現在挖哪一座？你打電話問問看也沒關係，說一座讓我們知道一下。市長，你知道為什麼我要追究這件事嗎？臺南市為什麼會變爐碴的故鄉？為什麼會變成大家倒垃圾沒有顧慮的地方？反正埋在臺南市，你們所有官員也不會太在意，就算被你們抓到也是再處理而已，你們也不會太積極，我就跟你們說過若是我當市長，你埋看看，被我抓到我讓你這輩子無法翻身，看你比較厲害還是我比較厲害，你看他們怎麼不敢去埋在高雄市、嘉義縣市而是要埋在臺南市，就是處理的過程有問題，

黃市長偉哲：

向議員報告，別的縣市也很多。

盧議員崑福：

我現在說的是調查出來臺南市埋最多爐碴，如果我們罰重一點、嚴格一點，你要讓這些做壞事的知道被臺南市抓到一次這輩子他就完了。

黃市長偉哲：

向議員報告，只要抓到一次，他就不能再做光電了，要拆表，他的投資就化為烏有了。

盧議員崑福：

我跟你說，那是我們在說的光電站，我是說在這 162 座中光電站可能有 10 座或 15 座，剩下的也有違法的棄土場，那也不能埋。

黃市長偉哲：

當然不行。

盧議員崑福：

對，你既然當市長，任期還有二年多，現在可以開始更嚴格，最起碼之前埋的那些處理告一段落，未來若你在抓到就要怎麼樣，你也可以叫官員幫你想看看有何方式來嚇阻，一次就讓他下課。

黃市長偉哲：

我跟你說我們的做法，剛才局長也有向議員報告，新的場若說沒有要填土卻被人發現有填土，不管埋什麼，只要有填土就不符合，有填土的我們就去檢驗填的是什麼東西，若填的是廢棄物、磚角、垃圾、爐碴或有害物都不行，這是針對新的場。至於現有的場，議員你有質詢過，我們會去現有的場列管一座一座清查。

盧議員崑福：

再來，政風處。

政風處高處長伯陽：

議員好。

盧議員崑福：

這些官員們的作法及行徑你至少要掌握吧，對不對？你身為政風處處長，這些官員的行為就算你不知道，沒人向你密報，報紙報導出來或公開後你有繼續著手調查嗎？

政風處高處長伯陽：

有，有質詢的或我們知道的部分都會持續了解。

盧議員崑福：

你算起來也是很被動，就算你被動也沒關係，至少已經爆發的案子也要處理。

政風處高處長伯陽：

我們都會向環保局了解進度，我們有持續在了解。

盧議員崑福：

環保局，不光是環保局，你要負責所有局處，環保局是其中一環，最起碼你也要知道今天他們處理這些垃圾是怎麼處理的，你有關心嗎？

政風處高處長伯陽：

我們在環保局有主任，他會持續了解。

盧議員崑福：

了解什麼？他們現在 162 座處理得怎麼樣你可以說給我聽看看嗎？你怎麼了解，講給大家聽一下。

政風處高處長伯陽：

他們有持續作業中，我們每隔一段時間都會去更新進度。

盧議員崑福：

這樣叫了解？

政風處高處長伯陽：

他們有持續在做。

盧議員崑福：

他們的進度持續中，這樣叫做你在了解。

政風處高處長伯陽：

主要關心他們有沒有放著不做……

盧議員崑福：

你有沒有建議或要求他們怎麼樣嗎？你都沒有！

環境保護局許局長仁澤：

議員，你剛才說要講幾個點，我向你報告一下好嗎？

盧議員崑福：

好。

環境保護局許局長仁澤：

學甲興業段 61 號有埋事業廢棄物。

盧議員崑福：

市長請坐。

環境保護局許局長仁澤：

還有七股三股子段、柳營新厝段也有埋營建廢棄物，我們在挖時政風主任都會到現場，政風主任都會協助我們，所以處理時的所有情形，政風主任都在場。

盧議員崑福：

主任都會在場？

環境保護局許局長仁澤：

是，主任都會在場。

政風處高處長伯陽：

會馬上回報，議員可以放心。

盧議員崑福：

你把去清查的資料一份給我。

環境保護局許局長仁澤：

好。

盧議員崑福：

你的作業方式也要一份資料給我。

環境保護局許局長仁澤：

好。

盧議員崑福：

我要求你們只要是埋垃圾、埋爐碴的場都要以網格法去處理。

環境保護局許局長仁澤：

我視現場的作業方式而定好嗎？再向議員報告詳細一點。

盧議員崑福：

尤其是光電站的場。

環境保護局許局長仁澤：

我現在就有專案，內容是有關光電站的。

盧議員崑福：

政風處，你剛才的回應我不知道你在說什麼，差不多變成把風處，光普實業公司這個案子的設備登記怎麼拿到的？你站著就好，你不要坐下，因為你要很認真聽，這每一件都是你該處理的，不知道有沒有處理，我待會再問你，趁這時候可以打電話問處內的同仁所有辦理此案的過程。經發局，光普實業公司當初的設備登記是怎麼拿到的？

經濟發展局林局長榮川：

這部分我要再查一下，但目前這一座已經廢止了。

盧議員崑福：

你還要再查，誰不知道廢止了，沒有廢止我也不會知道，所以我才要問你此案登記設備是怎麼拿到的？你知道此案埋的垃圾我們用肉眼就看得到了，一般光電站都埋約2、3尺再覆土，一般看不到垃圾，這個案場我們用肉眼就看得到都是垃圾，經發局卻可以發給設備登記，市長，這什麼人該負責任？

黃市長偉哲：

我會來徹查。

盧議員崑福：

你徹查？你都不用查。

黃市長偉哲：

徹查之後移送法辦。

盧議員崑福：

我請教政風處這個案子你們怎麼處理？

政風處高處長伯陽：

因為沒有讓廠商通過，所以我覺得是依法行政。

盧議員崑福：

怎麼沒有讓他通過？都已經發電了，光普實業公司是被查到，所以我才問當初設備登記是怎麼樣讓它通過的？我要問你，此案已經撤銷電站了，當時在申請時是怎麼讓它通過的？你有去了解一下嗎？

政風處高處長伯陽：

我會去了解。

盧議員崑福：

你會去了解，你現在是在跟誰說話？你現在會去了解？市長，你覺得他回答這樣可以嗎？

政風處高處長伯陽：

報告議員，我們在光電審查是書面的審查，現場有沒有去？如果有去還讓他通過就是有問題，但應該是不會發現。

盧議員崑福：

設備登記就如同我們蓋房子時的使用執照、建照，蓋成什麼樣工務局不用去看嗎？我用蓋房子來比喻。當初看就知道全都是垃圾了，怎麼能它通過？今天已經爆發出來，政風處還沒有作為，難怪我剛說你們是把風處。

政風處高處長伯陽：

不會，我們都會查。

盧議員崑福：

現在這個案子已經到這種狀況，你查到什麼程度？都已經公開，這又不是……這件案子你們是怎麼查的我待會再問你，你現在去問看看你們內部是怎麼查的？現在這個案子因違法、違規光電站被撤銷，它們當時是如何申請設備登記的？經發局是怎麼核發的？怎麼會有官員做錯事都不用負責任的？這不是官商勾結什麼叫官商勾結？你們算什麼政風處？市長，我這麼說你聽得懂嗎？所有官員做錯事不用負責任嗎？局長，我要聽你說說看此案是誰讓它通過的，你那時候雖還未到任但卻是在你手上撤銷的。

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，我們後來去看的照片與你現在呈現的照片有些差異，所以我現在叫他們把當時開挖的照片傳過來，後來我們與環保局有去開挖而且都有拍照。

盧議員崑福：

此案已經撤銷，當初用肉眼看就全都是垃圾，這個案子當初是誰讓它通過的，你們資料查一下馬上就知道，我現在要讓市長知道官員做錯就要承擔，怎麼可以做錯事都不用負責任的。

經濟發展局林局長榮川：

這部分我會再查。

盧議員崑福：

你們政風處都不用管嗎？

政風處高處長伯陽：

如果當初現場看有違規……

盧議員崑福：

是在這裡看什麼，在旁邊看而已，都不用問也不用理嗎？

政風處高處長伯陽：

若是他們處理不當，我們一定會處理。

盧議員崑福：

你們為什麼不去問當時設備登記為什麼會讓它通過？你們最起碼也要叫當事人去問問看。

政風處高處長伯陽：

是，我們會這麼做。

盧議員崑福：

這樣的政風處是不是該裁撤？市長，你覺得你們政風處該不該裁撤？

政風處高處長伯陽：

報告議員，我們會繼續做，審查過程中有些東西我們事後才去了解，您放心。

盧議員崑福：

放心！你叫我放心！你都沒有功能也沒在查，到議事廳每件事都一問三不知，什麼都沒處理，這樣有功能嗎？你要不要說一下。

黃市長偉哲：

我們內部會再檢討整個流程，因為政風處沒有司法調查權，但可以請內部官員來了解看看。

盧議員崑福：

不就像你說的這樣，最起碼要去了解，要去了解當時的設備登記是怎麼核發的。

黃市長偉哲：

他會去重新檢討當初的過程。

盧議員崑福：

一般我們都知道垃圾若埋在地底上面都會覆蓋一層土，這個案場上面也沒有覆土，一看就知道是垃圾，這樣竟然可以核發設備登記，我想不通？你們身為政風處，竟然都沒有去了解。

黃市長偉哲：

我們自己內部的 SOP 我會去了解。

盧議員崑福：

這是其中一件，臺南市政府看有多少件？你記得當時陳凱凌被投訴 23 頁六大罪狀，我在議事廳問你查得如何？你說查起來完全沒有罪。

政風處高處長伯陽：

不是，我們不是說完全沒有罪。

盧議員崑福：

不然你說什麼？

政風處高處長伯陽：

有罪的部分是移給地檢署繼續查，我們是查行政的部分。

盧議員崑福：

市長，你注意聽，政風處現在完全沒功能，你記得當初陳凱凌被人投書共 23 頁，六

大罪狀，在議事廳問你，我印象中他回答我是查無不法。

政風處高處長伯陽：

不是查無不法，不法的部分移送地檢署，我們查的行政部分是不符合規定的，我在簡報中也有報告。

盧議員崑福：

你移送地檢署？

政風處高處長伯陽：

6 月 13 日移送地檢署。

盧議員崑福：

我覺得你們已經完全沒有功能。

黃市長偉哲：

向議員報告，針對陳前局長那件事情議會有很多議員提出……

盧議員崑福：

而且我覺得他害到你，當初他若向你叮嚀要先把人換下來先查查看，最起碼你也會聽他的話，他都沒有建議你。

黃市長偉哲：

六月中有密件。

盧議員崑福：

他都沒建議你，他若建議你先把局長換下來調查一下，那時候說不定你就把他換下來，你的敏感度……你坐在那個位置是在檢視臺南市的各個官員們的作為，他們做錯了要如何處理，如果你們都沒有在處理，也沒去了解，完完全全都沒在處理。

政風處高處長伯陽：

報告議員，我們在事前有幾件就有反映，也向市長報告，但沒有確實的證據……

盧議員崑福：

我從剛剛問到現在你都沒辦法回答你們處理的案件，連市長要幫你說話也不知道該怎麼講，市長，你要幫他講話嗎？說給大家聽聽看，你有要幫他說話嗎？

黃市長偉哲：

盧議員所說的我們會檢討自己的 SOP，包括你剛才所說設備登記的查察過程。

盧議員崑福：

不是這件而已。

黃市長偉哲：

這是一個通案。

盧議員崑福：

對，最基本的，就算你主動不去查，都已經曝光了，報紙刊登的篇幅都這麼大，好歹你也查一下當初是經發局哪一位核發設備登記的？這也要追溯責任，官員做錯事不用負任何責任嗎？要休息 10 分鐘嗎？好，休息 10 分鐘。

主席：(陳議員皇宇)

我們先休息 10 分鐘，休息到 10 時 30 分。

主席：(陳議員皇宇)

現在開始質詢，請盧崑福議員。

盧議員崑福：

感謝主席。政風處，力暘光電弊案你有去了解嗎？我說的都是檯面上的，都聽得到看得到的，15 人遭起訴，裡面有幾個臺南市政府官員？

政風處高處長伯陽：

四位。

盧議員崑福：

你們有去了解嗎？

政風處高處長伯陽：

這個案子我們都有掌握，後續的資料都有提供給地檢署。

盧議員崑福：

提供給地檢署？

政風處高處長伯陽：

有向我們調資料。

盧議員崑福：

你們有沒有去查？去了解？

政風處高處長伯陽：

我們沒有去查，因為地檢署把卷宗都調走了，所以我們沒有資料。

盧議員崑福：

你知道他們已經明顯違法了。經發局局長，此案明顯違法你們有撤銷地方政府同意書嗎？

經濟發展局林局長榮川：

現在還在司法階段。

盧議員崑福：

他們若上法院就與你們都沒關係了，是不是這樣？

經濟發展局林局長榮川：

不是，向議員報告……

盧議員崑福：

是不是送法院後就和你們就沒關係了？

經濟發展局林局長榮川：

針對此案有分析是屬於哪項……

盧議員崑福：

這已經明顯違法你們竟然還沒有撤銷地方政府同意書，這個案子是中央給照但需要有地方政府同意書，最起碼你們也要撤銷。

經濟發展局林局長榮川：

議員，因為現在是起訴而已還未確定，所以沒辦法在這階段做，但我們已經準備好相關資料。

盧議員崑福：

好，市長你也要聽，官員不願意撤銷地方政府同意書，這是我們自己能主導的，我